

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1307/2533

นางแหน อ่อนละมุล

ผู้ร้อง

นางสอน ผิวอ่อน

ผู้คัดค้าน

นายวรศิลป์ กาญจนพัฒน์ ทนายผู้
คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า ผู้คัดค้านยื่นฎีกา คดีมีทางชนะ หากให้ผู้ร้องทำนิติกรรมเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ครอบครองในที่ดินโฉนดเลขที่ 9559ระหว่างนี้ ผู้คัดค้านจะได้รับความเสียหาย
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยมีคำสั่งห้ามผู้ร้องทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยว
กับที่ดินพิพาท

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 9559ตำบลโพนทัน อำเภอ
คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จากนางสอน ผิวอ่อนในราคา 6,250 บาท นางสอนได้
มอบโฉนดและส่งมอบที่ดินให้ผู้ร้องเข้าครอบครองโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนา
เป็นเจ้าของตลอดมาเกินกว่า10 ปีแล้ว ขอศาลมีคำสั่งแสดงว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินโฉนดดังกล่าว และมีคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรให้ทำการจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมจากนางสอนมาเป็นชื่อผู้ร้อง ผู้คัดค้านยื่นคำ
คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 9559
เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา ตำบลโพธิ์ท่าอิฐ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร
โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 60,59)

คำสั่ง

ตามคำร้องของผู้คัดค้านขอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอทุเลาการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงพิพาทจากชื่อผู้คัดค้านเป็นชื่อผู้
ร้อง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

ตามคำร้องของผู้คัดค้านขอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอทุเลาการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงพิพาทจากชื่อผู้คัดค้านเป็นชื่อผู้
ร้อง พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ แต่ห้ามผู้คัดค้านทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ